

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
איתן גינזבורג
משה פסל
אוהד טל
שמחה רוטמן
אורי מקלב
רון כץ
מירב בן ארי

פ/25/6426

הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון – הסדרת גביית דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים),
התשפ"ו-2025

1. תיקון סעיף 33 – בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957¹, בסעיף 33 –

- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "שנקבעו כאמור" יבוא "ובכפוף להוראות
סעיפים קטנים (א) עד (א3)";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) גביית דמי טיפול ארגוני-מקצועי כאמור בסעיף קטן (א) מותנית
בהתקיימות כל אלה :

(1) צו ההרחבה הוא צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי, למעט
צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי ארצי בעניין הוצאות נסיעה,
דמי הבראה, תוספת יוקר או שכר מינימום ;

(2) במועד הדרישה לתשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי טרם
חלפו שבע שנים מהיום שבו ניתן צו ההרחבה, ואין באותו מועד
ארגון מעבידים אחר הזכאי לגביית דמי טיפול ארגוני-מקצועי
מכוח צו הרחבה כאמור בפסקה (1) שניתן במועד מאוחר יותר ;

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

(3) ארגון המעבידים מסר למעסיק דרישה לתשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי, בשנה שלגביה חל חיוב כאמור, תוך פירוט סכום התשלום ואופן חישובו; בדרישה כאמור יצוין גם חוב בשל דמי טיפול ארגוני-מקצועי בעד שנים קודמות, ככל שישנו, בפירוט כאמור;

(4) ארגון המעבידים פרסם באתר האינטרנט שלו מידע על פעילותו לקידום יחסי העבודה בענף שלגביו ניתן צו ההרחבה, על סל השירותים לחבר בארגון, ועל פעילותו לטובת מעסיק המשלם דמי טיפול ארגוני-מקצועי.

(2א) (1) דמי טיפול ארגוני מקצועי יחושבו בהתאם למספר העובדים המועסקים בידי המעסיק ב-1 בינואר של השנה שבעדה נגבים דמי הטיפול, ועליהם חלות הוראות צו ההרחבה; אופן חישוב דמי טיפול ארגוני-מקצועי ייקבע בתקנות כאמור בסעיף קטן (א).

(2) סכום דמי הטיפול בעד כל עובד של המעסיק ודמי הטיפול המרביים שניתן לגבות מהמעסיק, לא יעלו על הסכום שקבע השר בתקנות כאמור בסעיף קטן (א), ולא יעלו על מחצית מדמי החבר שהיה המעסיק משלם לארגון המעבידים אילו היה חבר בו, לפי שיעורם של דמי החבר ב-1 בינואר של השנה שבעדה משתלמים דמי הטיפול.

(3א) חובת תשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון מעבידים לפי הוראות סעיף קטן (א), לא תחול על מעסיק שהוא אחד מאלה:

(1) מעסיק שביום 1 בינואר של אותה שנה העסיק פחות מעשרה עובדים;

(2) מעסיק שחבר בארגון מעבידים שבין מטרותיו טיפול ביחסי עבודה קיבוציים לגבי חבריו, זולת אם הוכיח ארגון המעבידים המבקש לגבות דמי טיפול ארגוני מקצועי שארגון המעבידים שהמעסיק חבר בו אינו עוסק למעשה בטיפול ביחסי עבודה קיבוציים;

(3) מעסיק במפעל שטרם חלפו חמש שנים מיום רישומו לפי הוראות סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ובלבד שב-12 החודשים שקדמו להקמת המפעל הוא לא שלט במפעל נוסף שעיסוקו זהה, בארץ או בחוץ לארץ, ואינו שולט במפעל נוסף כאמור ממועד הקמת המפעל החדש ואילך; בפסקה זו, "שליטה" – כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982², ולרבות שליטה בידי יחיד;

(4) מעסיק שמתקיימים בו תנאים שקבע השר בתקנות לפי סעיף קטן (א)."

דברי הסבר

סעיף 33 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, יחד עם ההוראות שנקבעו לפיו, קובע את חובתו של מעסיק שחל עליו צו הרחבה לשלם דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון המעבידים שהוא צד להסכם קיבוצי כללי שהורחב (להלן – דמי טיפול). בשנים האחרונות דיווחו עסקים קטנים רבים כי אינם מודעים לכך שצווי ההרחבה חלים עליהם, וכי הם מקבלים דרישות לתשלום סכומים ניכרים ללא שקיפות מספקת בנוגע לבסיס החיוב, היקפו והתמורה שניתנה בעדו. עוד עלה כי בחלק מהמקרים נשלחות דרישות לתשלום חובות רטרואקטיביים בהיקפים משמעותיים, שמגיעים גם לסך של עשרות אלפי שקלים, בלי שהמעסיקים ידעו על חובתם לשלם דמי טיפול כאמור, ומבלי שניתנה להם אפשרות ממשית לבחון את השירותים הניתנים למעסיק שחבר באותם הארגונים, את הפעולות שנעשו לטובת מעסיקים המשלמים דמי טיפול ארגוני-מקצועי ואף מבלי שבחרו להיות מאוגדים תחת אותו ארגון. דרישות תשלום אלה נשלחות לעיתים בצירוף התראה על נקיטת צעדים משפטיים, על אף שאין למעסיקים היכרות מוקדמת עם ארגון המעבידים, או עם הפעילות שבגינה מתבקשת גביית התשלום. התפתחויות אלו יצרו פער בין ההסדר החוקי שנועד לאפשר מימון של פעולות לקידום יחסי עבודה בענפים שונים, לבין היישום המעשי שלעיתים מטיל נטל בלתי מבוקר על עסקים קטנים.

לפיכך, מוצע לקבוע מספר תנאים ומגבלות שמטרתם להבטיח גבייה הוגנת, שקופה ומאוזנת. ראשית, גביית דמי טיפול ארגוני-מקצועי תותנה בכך שהחיוב מבוסס על צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי, ענפי או ארצי, למעט הסכם קיבוצי כללי ארצי שעוסק בנושאי דמי נסיעות, הבראה, תוספת יוקר או שכר מינימום. תנאי נוסף הוא כי טרם חלפו שבע שנים מיום מתן צו ההרחבה, ואין ארגון מעבידים אחר הזכאי לגבייה מכוח צו מאוחר יותר.

שנית, מוצע, כתנאים נוספים לגבייה, כי ארגון המעבידים יחויב למסור למעסיק דרישת תשלום שנתית ברורה הכוללת פירוט סכום החיוב, אופן חישובו, והיקף החובות הרטרואקטיביים, אם ישנם, וכן יפרסם באתר האינטרנט שלו מידע על פעילותו לקידום יחסי העבודה בענף שלגביו ניתן צו ההרחבה, על

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

סל השירותים לחבריו, ועל פעילותו בפועל לטובת המעסיקים המשלמים דמי טיפול. שלישית, מוצע לקבוע כי סכום דמי הטיפול יחושב על בסיס מספר העובדים במועד קבוע (1 בינואר), ולא יעלה על סכום שיקבע השר בתקנות לא על מחצית מדמי החבר שהמעסיק היה משלם אילו היה מצטרף לארגון המעבידים.

רביעית, מוצע לקבוע פטור מתשלום דמי הטיפול למעסיקים קטנים המעסיקים פחות מעשרה עובדים, למעסיקים החברים בארגון מעבידים אחר העוסק בפועל ביחסי עבודה קיבוציים, וכן למעסיקים בעסקים חדשים עד חמש שנים מהקמתם – בכפוף לכך שמי ששולט בעסק החדש לא שולט בעסק נוסף שעיסוקו זהה במהלך התקופה שהחל מ-12 החודשים שקדמו להקמת העסק החדש ואילך, וזאת כדי למנוע ניצול לרעה של הפטור לעסק חדש. מוצע להסמיך את שר העבודה לקבוע מעסיקים נוספים שיהיו פטורים מתשלום דמי הטיפול.

תיקון זה קובע מנגנון גבייה ברור, סביר ומאוזן, אשר יאפשר לארגוני מעבידים לממן את פעולתם בתחום יחסי העבודה הקיבוציים, ובמקביל יבטיח שמירה על שקיפות, וודאות והגנה על עסקים קטנים מפני חיובים בלתי מוצדקים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ו (29.12.2025)